



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 Reg. Delibere	OGGETTO
Del 23/04/2021	Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Chiaravalle e il Comune di Squillace per l'utilizzo congiunto del Responsabile del settore Finanziario del Comune di Chiaravalle rag. Vincenzo Iozzo.-

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

Settore
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2021** Addì **23** Del mese di **aprile**
Alle ore **13,15** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal segretario la presenza dell' Vice Sindaco avv. Carabetta Stefano e dell'ass.re Caccia Franco in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Squillace ha richiesto all'Amministrazione Comunale di Chiaravalle la possibilità dell'utilizzo distaccato del rag. Vincenzo Iozzo, dipendente del Comune di Chiaravalle, inquadrato nella categoria giuridica . D - posizione economica D4;
- che il dipendente medesimo ha espresso, in via breve, la sua disponibilità al temporaneo utilizzo presso il Comune di Squillace;

Atteso che il Comune di Squillace intende stipulare apposita convenzione per l'utilizzo congiunto del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Chiaravalle, inquadrato nella categoria D, posizione economica D4, ripartendo le prestazioni lavorative del dipendente presso i due Comuni e gli oneri connessi nella misura di 12 ore a favore del Comune di Squillace;

Preso atto:

- che ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- che tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

Ritenuto, inoltre di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale si disciplina l'utilizzo distaccato part-time presso il Comune di Squillace, per il periodo dal 26.04.2021 al 30.06.2021, per n. 12 ore settimanali, eventualmente rinnovabili, previa deliberazione delle Giunte comunali dei due Enti, dell'unità di personale sopra indicata;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e devono intendersi di seguito riportate e trascritte;
- 2) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegata convenzione tra il Comune di Chiaravalle ed il Comune di Squillace per l'utilizzo congiunto del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Chiaravalle, rag. Vincenzo Iozzo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004 la quale, composta di n. 10 articoli, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) Di dare atto che, in base all'art. 9 della convenzione, la convenzione medesima, decorrente dalla data del 26.04.2021, ha validità sino al 30.06.2021 e potrà essere rinnovata previa deliberazione delle Giunte comunali dei due Enti;
- 4) Di dare atto che la spesa derivante dalla suddetta convenzione, trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021, non comporta il superamento dei limiti di spesa per il personale fissati dalla normativa vigente in materia;
- 5) Di trasmettere copia della presente al Comune di Chiaravalle per i successivi adempimenti di competenza;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000,

Delibera n. 32

Del 23/04/2021

IL PRESIDENTE

f.to dott. P.Muccari

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

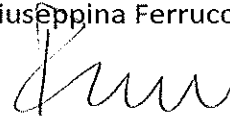
(dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

E' copia conforme all'originale

Il segretario Comunale
Dott. Giuseppina Ferrucci



12 3 APR 2021

